

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1974/2535

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย
จำกัด

นาง กอ บกุล เจียมศิริกาญจน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โอ เอ อาร์ น้ำ
กลั่น กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 280, มาตรา 296 วรรคสอง

โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยที่ 3 และมีการขายทอดตลาด ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยอ้างว่าเป็นภรรยาของจำเลยที่ 3 แต่มิได้บรรยายให้เห็นว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์ดังกล่าวอย่างไร ผู้ร้องยอมมิได้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดได้.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 4,784,657.53 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมแต่จำเลยทั้งสามไม่ยอมชำระหนี้ตามคำพิพากษาโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 12655 แขวงบางโคล่ (บ้านทวาย) เขตยานนาวา (บางรัก)

กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 3 พร้อมตึกแถว 4 คูหา ออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้มีชื่อจำเลยที่ 3 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ร้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 3 วันขายทอดตลาดผู้ร้องในฐานะภรรยาจำเลยที่ 3 ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ที่ถูกยึดได้มอบฉันทะให้นายเรืองศักดิ์ คำภู ทนายความเข้าฟังการขายทอดตลาดในการขายทอดตลาดมีผู้เข้าสูัราคาเพียงคนเดียว คือนายสุวิทย์ สุธรรมบุตรซึ่งเสนอซื้อที่ดินและตึกแถวในราคา 1,120,000 บาท ทนายผู้ร้องคัดค้านว่าเป็นการขายทอดตลาดครั้งแรกและมีผู้เข้าสูัราคาเพียงคนเดียว ราคาที่เสนอซื้อก็ต่ำกว่าราคาที่แท้จริง ขอให้เลื่อนการขายทอดตลาดออกไป ผู้ร้องจะนำผู้มีชื่อมาซื้อได้ในราคาที่สูงกว่าราคาที่นายสุวิทย์เข้าสูัราคา แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งว่าผู้ร้องไม่มีสิทธิคัดค้าน การขายทอดตลาดดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดและให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

โจทก์และนายสุวิทย์ สุธรรมบุตร ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดยื่นคำคัดค้านว่าการขายทอดตลาดชอบแล้ว ผู้ร้องมิใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพราะผู้ร้องเป็นเพียงภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 3 มิใช่ลูกหนี้ตามคำพิพากษิตามความหมายของมาตรา 280(1)แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นสมควรวินิจฉัยฎีกาของผู้ร้องข้อแรกก่อนว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสียตามกฎหมายที่มีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดรายนี้ได้หรือไม่ พิจารณาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 280 บัญญัติว่าเพื่อประโยชน์แห่งบทบัญญัติในภาคนี้ บุคคลต่อไปนี้ให้ถือว่ามีส่วนได้เสียในวิธีบังคับคดีอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

(1) เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา และในกรณีที่มีการอายัดสิทธิเรียกร้องลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องนั้น...

ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้ผู้ร้องบรรยายในคำร้องแต่เพียงว่าผู้ร้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์ที่ถูกโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดออกขายทอดตลาดเท่านั้นไม่ได้บรรยายให้เห็นว่าผู้ร้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์ดังกล่าวอย่างใดจึงถือไม่ได้ว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสียในวิธีบังคับคดีอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ได้..."

พิพากษายืน.

(ประพัฒน์ อุสุภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในการพิจารณาคดี คู่ความหรือบุคคลภายนอกอาจยื่นคำร้อง คำขอหรือคำแถลงต่าง ๆ ต่อศาลได้ ซึ่งศาลต้องพิจารณาเป็นลำดับแรกกว่าเป็นผู้มีสิทธิที่จะยื่นหรือไม่ก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาว่ามีเหตุที่จะยื่นหรือไม่ เป็นลำดับถัดไป ในคดีนี้ศาลฎีกา วินิจฉัยว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องเพราะไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 280 ศาลจึงชอบที่จะยกคำร้องไปได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยใน เนื้อหาของคำร้องต่อไป ผู้เขียนใคร่ขอให้ท่านผู้อ่านโปรดดูรายละเอียดเรื่อง การ ร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดซึ่งผู้เขียนได้เขียนหมายเหตุไว้ท้ายคำพิพากษา ศาลฎีกาที่ 2262/2533 ในหนังสือบทบัญญัติ เล่มที่ 47 ตอนที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2534 หน้า 163-179 ประกอบด้วย. ทวีประจวบลาภ.